

ЗАМЕНИТЬ ТИТУЛЬНЫМ ЛИСТОМ

Тема: «Правовые коллизии: понятие и сущность»

СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Понятие правовых коллизий в юридической науке	6
1.2. Сущность, природа и причины возникновения правовых коллизий.....	8
1.3. Классификация правовых коллизий.....	9
1.4. Способы и принципы разрешения правовых коллизий	11
Выводы по главе 1.....	14
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ КОЛЛИЗИЙ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ	15
2.1. Коллизии между нормами федерального и регионального законодательства	15
2.2. Коллизии в отраслевом законодательстве: анализ судебной практики	18
2.3. Коллизии норм национального и международного права	21
Выводы по главе 2.....	24
ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРАВОВЫХ КОЛЛИЗИЙ.....	25
3.1. Проблемы правоприменительной практики в условиях коллизионности законодательства	25
3.2. Предложения по совершенствованию нормотворческой деятельности	28
3.3. Механизмы систематизации законодательства как инструмент устранения коллизий.....	30
Выводы по главе 3.....	32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	36
Нормативные правовые акты.....	36
Акты судебного толкования.....	37
Научная и учебная литература.....	37

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях динамично развивающейся системы российского законодательства проблема правовых коллизий приобретает всё более острый характер. Ни одна правовая система мира не является абсолютно гармоничной и лишённой внутренних противоречий: нормы права, принятые в различное время различными органами и применительно к различным общественным отношениям, неизбежно вступают в конфликт между собой. В России данная проблема усугубляется колоссальным объёмом нормативно-правовой базы, насчитывающей сотни тысяч актов федерального и регионального уровней, активными законодательными реформами последних лет, а также сложностью разграничения компетенции между уровнями публичной власти.

Правовые коллизии порождают серьёзные негативные последствия: они дезориентируют участников правоотношений, создают почву для произвольного правоприменения, снижают уровень правовой определённости, открывают возможности для коррупционного манипулирования нормами. Судебные органы вынуждены самостоятельно разрешать законодательные противоречия, что ведёт к непоследовательности практики и нарушению принципа равенства всех перед законом.

Несмотря на значительный интерес отечественной правовой науки к данной проблематике, многие вопросы остаются дискуссионными: так, не сложилось единого доктринального определения правовой коллизии, не выработана исчерпывающая классификация их видов, продолжаются споры об оптимальных механизмах их устранения. Всё это подтверждает научную и практическую значимость избранной темы.

Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся в процессе возникновения и разрешения противоречий в системе правовых норм.

Предмет исследования - совокупность правовых норм, регулирующих механизмы преодоления коллизий, теоретические концепции и доктринальные подходы к понятию правовых коллизий, а также правоприменительная практика.

Цель работы - комплексный анализ понятия и сущности правовых коллизий, исследование их видов и способов разрешения с выработкой предложений по совершенствованию действующего законодательства.

Задачи работы:

- исследовать доктринальные подходы к определению понятия правовых коллизий;
- раскрыть природу, причины и закономерности их возникновения;
- систематизировать виды коллизий;
- проанализировать способы разрешения коллизий;
- провести анализ коллизий в современном законодательстве на основе судебной практики;
- сформулировать предложения по совершенствованию механизмов устранения коллизий.

Методологическую основу исследования составляют диалектический и системный методы, формально-юридический анализ, сравнительно-правовой метод, а также метод анализа судебной практики.

Теоретическую основу работы образуют труды Н.А. Власенко, Ю.А. Тихомирова, В.Н. Синюкова, М.В. Баглая, А.Б. Лисюткина, А.Н. Козырина, М.А. Егоровой и других учёных.

Нормативную основу составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, подзаконные нормативные акты, а также акты судебного толкования - постановления Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ.

Практическую основу образует судебная практика Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, арбитражных судов и судов общей юрисдикции за период 2018-2024 годов.

Структура работы состоит из введения, трёх глав, заключения и библиографического списка.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ КОЛЛИЗИЙ

1.1. Понятие правовых коллизий в юридической науке

Термин «коллизия» (от лат. *collisio* - столкновение) применительно к праву означает столкновение, расхождение или противоречие между различными правовыми нормами, претендующими на регулирование одного и того же общественного отношения. Несмотря на широкое использование данного понятия в юридической науке и практике, его определение остаётся дискуссионным.

В научной литературе справедливо отмечается, что коллизии охватывают не только формальное столкновение норм, но и более широкие несовпадения правовых целей, компетенций и режимов регулирования, что придаёт коллизионности системный характер.

В общетеоретической литературе сложилось несколько подходов. Согласно узкому подходу, разделяемому Н.А. Власенко, коллизия - это «противоречие между нормами права, регулирующими одни и те же или смежные общественные отношения»¹. Подход Н.А. Власенко ценен тем, что позволяет рассматривать коллизию прежде всего как проблему выбора применимой нормы, а значит, связывает теорию коллизий с практикой правоприменения. Данный подход ограничивает понятие коллизии исключительно сферой нормативных предписаний.

Более широкая трактовка предлагается Ю.А. Тихомировым, рассматривающим коллизии как «осознанное или неосознанное несовпадение правовых норм, регулирующих смежные или одинаковые сферы отношений», включая коллизии целей, полномочий и правовых позиций органов власти². В

¹ Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. — М.: Юридическая литература, год изд. — С. 22.

² Тихомиров Ю.А. Указ. соч. — С. 37.

данном подходе акцент делается на динамической природе коллизий, их связи с процессом правового регулирования в целом.

Важно разграничить коллизию и смежные явления. Конкуренция норм предполагает ситуацию, при которой несколько правовых предписаний в равной мере применимы к данным фактическим обстоятельствам, однако прямо не противоречат друг другу. Коллизия же означает непосредственное противоречие: применение одной нормы делает невозможным или затруднительным применение другой. Пробел в праве - это отсутствие правового регулирования там, где оно необходимо. Коллизия же, напротив, предполагает избыточность регулирования.

В конституционно-правовой доктрине особое значение придаётся иерархическим коллизиям. Показательным является Постановление КС РФ от 18.07.2003 № 13-П³: в нем рассматривалась ситуация, когда нормы ГПК РСФСР, ГПК РФ и Федерального закона «О прокуратуре РФ» фактически позволяли судам общей юрисдикции признавать положения конституций (уставов) субъектов РФ противоречащими федеральному закону.

Конституционный Суд указал, что:

- проверять соответствие конституций (уставов) субъектов Конституции РФ вправе только сам КС РФ;
- федеральный законодатель не может наделить суды общей юрисдикции полномочиями фактически «отменять» нормы конституций субъектов, просто сопоставляя их с федеральным законом.

Таким образом, наиболее точным представляется следующее определение: правовая коллизия - это противоречие или расхождение между действующими нормами права, регулирующими одно и то же либо взаимосвязанные общественные отношения, порождающее неопределённость в правовом регулировании и требующее разрешения на основе специальных правил и принципов.

³ Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 13-П // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 30. – Ст. 3101.

1.2. Сущность, природа и причины возникновения правовых коллизий

Правовые коллизии органически связаны с природой права как нормативной системы, создаваемой разными субъектами во времени и в различных социально-политических условиях. Следствием этого является несогласованность между правовыми актами.

Правовые коллизии органически связаны с природой права как нормативной системы, создаваемой разными субъектами во времени и в различных социально-политических условиях. Следствием этого является несогласованность между правовыми актами.

Объективные причины правовых коллизий обусловлены самой природой правовой системы. В частности они связаны:

- С динамизмом общественных отношений. Так как общество непрерывно развивается, законодатель вынужден вносить изменения в действующее законодательство, однако старые нормы нередко сохраняются наряду с новыми.

- С многоуровневостью правовой системы. Так, в федеративном государстве действуют нормы федерального, регионального и муниципального уровней, разграничение компетенции между которыми объективно порождает коллизии.

- С системной сложностью права, когда на стыке его отраслей неизбежно возникают противоречия. Кроме того, пересечение международного и национального права создаёт особый тип коллизий.

Субъективные причины коллизий связаны с деятельностью людей – законодателей и правоприменителей.

Условия для коллизий формируют также:

- Недостатки законодательной техники, нечёткость формулировок, избыточность законодательного массива, использование оценочных понятий, дублирование норм.

- Несогласованность нормотворческой деятельности: различные органы власти принимают акты без достаточной координации.

Политические факторы: борьба политических сил нередко отражается в законодательстве в виде взаимоисключающих норм. Лоббирование интересов приводит к появлению норм, не согласованных с общей системой права.

Как подчёркивает В.Н. Синюков, коллизии являются отражением противоречивости самой социальной действительности, а не только следствием технических ошибок законодателя⁴. По наблюдению учёного, правовые коллизии - это не просто технические погрешности законодательства, а закономерное отражение противоречий самой социальной действительности в правовой форме.

Важно учитывать, что коллизии могут быть мнимыми (снимаются при системном толковании) и реальными (требуют применения специальных юридических механизмов). При мнимой коллизии суд разрешает её посредством толкования, при реальной — обязан применить коллизионный принцип либо указать на необходимость законодательного вмешательства.

Таким образом, целесообразно выделять объективные, субъективные и иные причины, с которыми связаны коллизии, и рассматривать их как объективно обусловленные.

1.3. Классификация правовых коллизий

В научной литературе предложено несколько оснований классификации правовых коллизий. Классификация правовых коллизий имеет прикладное

⁴ . Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. — 2-е изд., доп. — М.: Норма, 2010. — С. 352.

значение, поскольку задаёт алгоритм выбора способа их разрешения и тем самым связывает доктрину с судебной практикой⁵.

По нашему мнению, наиболее практически значимой является трёхчленная классификация Н.А. Власенко, предопределяющая способ разрешения коллизии.

Так, содержательные коллизии (нормы по-разному регулируют одно и то же отношение) разрешаются принципом специальности. Темпоральные коллизии (нормы приняты в разное время) - принципом новизны. Иерархические коллизии (нормы имеют разную юридическую силу) - принципом иерархии⁶.

По характеру противоречия выделяют коллизии-противоречия (нормы прямо исключают друг друга) и коллизии-расхождения (нормы по-разному регулируют отношение без прямого противоречия).

По уровню нормативных источников (иерархические коллизии): между Конституцией РФ и федеральными законами; между федеральными законами и подзаконными актами; между федеральными актами и актами субъектов Федерации; между законами субъектов РФ и муниципальными актами.

По отраслевой принадлежности выделяют внутриотраслевые (противоречия внутри одной отрасли права) и межотраслевые коллизии (противоречия между нормами различных отраслей). Последние особенно трудны для разрешения, поскольку каждая отрасль обладает собственными принципами и регуляторными механизмами.

Самостоятельным значением обладает выделение коллизий по субъекту, полномочному их разрешать: разрешаемые законодателем (требуют внесения изменений в нормативные правовые акты), разрешаемые Конституционным Судом (конституционно-правовые) и разрешаемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

⁵ Власенко Н.А. Указ. соч. – С. 23; Лисюткин А.Б. Указ. соч. – С. 14.

⁶ Власенко Н.А. Указ. соч. – С. 23.

Кроме классификации, предложенной Н.А. Власенко, в правовой литературе существуют и другие подходы к классификации правовых коллизий. Среди них:

- по времени возникновения коллизии (текущие, которые уже возникли и будущие, в актах еще не вступивших в законную силу);
- по степени сложности коллизии (простые, которые разрешаются применением одного принципа, например, новизна, специализация, и сложные, требующие системного толкования норм права или применения нескольких принципов);
- по типу правового акта, в котором возникла коллизия (между нормативными актами, между нормами одного акта и т.п.);
- по субъекту права (между органами власти, между государственными и частными субъектами и др.);
- по предмету регулирования (в области частного права, в области публичного права).

Приведенная классификация правовых коллизий может использоваться при правовой интерпретации положений различных нормативно-правовых актов, применяться в судебной практике и рассматриваться в контексте разработки новых нормативных актов. Кроме того, различные подходы к классификации могут использоваться для выработки теоретических и практических подходов к устранению коллизий в праве.

1.4. Способы и принципы разрешения правовых коллизий

Юридическая наука разработала систему принципов, которая на практике позволяет эффективно разрешать правовые коллизии, возникающие из-за противоречий между различными правовыми нормами. Эта система охватывает несколько ключевых принципов, каждый из которых регулирует порядок применения конфликтующих норм.

1. Принцип иерархии (*lex superior derogat legi inferiori*): норма высшей юридической силы имеет приоритет над нормой низшей юридической силы. Этот принцип закреплён в части 1 статьи 15 Конституции Российской Федерации, согласно которой все законы и другие правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Основному закону. Этот принцип обеспечивает стабильность правовой системы⁷.

2. Принцип специальности (*lex specialis derogat legi generali*): специальная норма имеет приоритет перед общей. Это означает, что она имеет высшую силу перед общей нормой, которая регулирует более широкий круг отношений. Законодатель, принимая специальную норму, учитывал особенности конкретных отношений и сознательно отступил от общего правила. Вместе с тем данный принцип не является абсолютным и не применяется механически, если специальный закон принят без учёта общей нормы.

3. Принцип новизны (*lex posterior derogat legi priori*): более поздняя норма равной юридической силы имеет приоритет перед более старой. Между коллизионными принципами возможна конкуренция: если новая норма является общей, а старая специальной, то необходимо выяснить намерение законодателя⁸.

4. Принцип федерального приоритета: при коллизии федерального и регионального актов в сфере федерального или совместного ведения действует федеральный закон. Этот принцип отражен в части 5 статьи 76 Конституции РФ. Он позволяет обеспечить соблюдение основных принципов законодательства на всей территории государства⁹.

Для разрешения коллизий существует несколько методов:

Правотворческий (принятие новых нормативных актов, которые напрямую решают возникшую коллизию). Позволяет устранить коллизию

⁷ Конституция Российской Федерации. – М., 2020. – Ст. 15, ч. 1.

⁸ Власенко Н.А. Указ. соч. – С. 45-48.

⁹ Конституция Российской Федерации. – М., 2020. – Ст. 76, ч. 5.

окончательно - единственный, позволяющий устранить коллизию окончательно.

Судебное толкование и конституционный контроль. Судебная практика и решения Конституционного Суда РФ играют важную роль в толковании правовых норм и установлении их приоритета в спорных ситуациях. Позволяют преодолеть коллизию применительно к конкретному случаю.

Систематизация законодательства - кодификация, консолидация, инкорпорация. Способствует устранению противоречий путём упорядочивания норм в единой структуре. Это помогает избежать дублирования и противоречий между различными актами.

Специальные коллизионные нормы (характерны для международного частного права).

Таким образом, система коллизионных принципов и способов разрешения правовых противоречий в юридической науке играет ключевую роль в обеспечении правовой стабильности и единства правового поля. Принципы иерархии, специальности, новизны и федерального приоритета помогают разрешать конфликты между правовыми нормами и обеспечивают баланс между правами субъектов и обязательствами органов власти. Важно отметить, что на практике могут возникать сложные и неоднозначные ситуации, требующие комплексного подхода. В таких случаях методы судебного толкования, систематизация законодательства и правотворчество становятся основными инструментами для преодоления коллизий.

Выводы по главе 1

В первой главе установлено, что правовые коллизии представляют собой не случайные дефекты законодательства, а закономерный результат развития сложной, многоуровневой и динамичной правовой системы.

Проведённый анализ доктринальных подходов позволяет сделать вывод, что наиболее продуктивным является понимание коллизии как противоречия или расхождения между действующими нормами, регулирующими одно и то же либо взаимосвязанные общественные отношения и создающими неопределённость в правоприменении.

Выявлено, что причины коллизий носят как объективный характер, будучи связанными с изменением общественных отношений и многоуровневостью правового регулирования, так и субъективный, выражаясь в недостатках законодательной техники, несогласованности нормотворчества и ошибках правоприменения.

Классификация коллизий по иерархическому, содержательному и темпоральному критериям имеет не только теоретическое, но и прикладное значение, поскольку именно от вида коллизии зависит выбор способа её разрешения.

Следовательно, первая глава создаёт необходимую теоретическую основу для дальнейшего анализа судебной практики и выработки предложений по совершенствованию механизмов преодоления коллизий.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ КОЛЛИЗИЙ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

2.1. Коллизии между нормами федерального и регионального законодательства

Конституция РФ в ст.ст. 71-73 разграничивает предметы ведения Российской Федерации и её субъектов, однако практика показывает, что это разграничение не исключает коллизий. На основе анализа судебной практики 2018–2024 годов можно выделить три типичные ситуации.

Ситуация 1: Расширение субъектом РФ сферы своего регулирования. Региональный законодатель вторгается в предметы исключительного федерального ведения. Примером служат законы ряда субъектов РФ в сфере языковой политики и образования (2018-2020 гг.), противоречившие Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации».

Ситуация 2: Опережающее региональное регулирование. В сфере совместного ведения субъект принимает закон до принятия федерального, а после появления последнего возникает коллизия. Типичный пример: региональные законы об административных правонарушениях. Согласно ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП РФ субъекты вправе устанавливать ответственность по вопросам, не урегулированным на федеральном уровне. После принятия федеральных норм региональные акты, регулирующие те же деяния, вступают с ними в коллизию¹⁰.

Ситуация 3: Различное толкование предметов совместного ведения. Наиболее сложная ситуация, когда и федеральный, и региональный

¹⁰ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. I). – Ст. 1. – Ст. 1.3.1, ч. 1.

законодатель полагают себя компетентными, по-разному интерпретируя конституционные нормы.

Один из показательных примеров – споры о регулировании вопросов образования как предмета совместного ведения по ст. 72 Конституции РФ, когда федерация задаёт «общие принципы», а регион пытается детально установить собственные правила и выходит за пределы своей компетенции, ссылаясь на то, что образование – совместное ведение.

Суть конфликта заключается в следующем:

- Конституция РФ относит к совместному ведению, в частности, защиту прав и свобод, общие вопросы воспитания, образования, науки и культуры.

- федеральный законодатель через базовые законы (например, рамочные законы об образовании) трактует это как право устанавливать единые стандарты, требования к программам, минимальные гарантии и т.п.

- региональный законодатель, опираясь на ту же ст. 72, нередко полагает, что может «переопределить» порядок финансирования, вводить собственные обязательные элементы обучения, устанавливать иной порядок полномочий органов власти в сфере образования и т.д., считая это реализацией своих полномочий по совместному ведению.

Верховный Суд РФ последовательно применяет принцип федерального приоритета, признавая недействующим положение закона субъекта РФ, устанавливавшего административную ответственность за деяние, уже предусмотренное федеральным КоАП РФ, указав на недопустимость дублирования федеральных запретов в региональном законодательстве.

В 2023–2024 годах значительное число коллизий фиксируется в сфере земельного законодательства: региональные акты о перераспределении полномочий в области распоряжения земельными участками признаются незаконными как противоречащие Земельному кодексу РФ и Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Практика свидетельствует, что наибольшее число федерально-региональных коллизий возникает в сфере социальной защиты населения,

административной ответственности, земельных отношений и охраны окружающей среды, то есть там, где разграничение ведения наиболее сложно и где регионы объективно стремятся к расширению своих полномочий.

Анализ приведённых примеров показывает, что федерально-региональные коллизии возникают не только из-за нечёткости конституционного разграничения предметов ведения, но и вследствие стремления субъектов РФ компенсировать пробелы или медлительность федерального регулирования собственными актами.

Именно поэтому в ряде случаев региональная нормотворческая активность носит опережающий характер, однако после принятия федерального регулирования такая активность превращается из компенсаторного механизма в источник правовой неопределённости.

Из этого следует, что проблема заключается не просто в нарушении принципа федерального приоритета, а в отсутствии устойчивого механизма согласования нормотворческих решений между уровнями публичной власти ещё до принятия спорных актов.

Таким образом, несмотря на чёткое разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и её субъектами в Конституции РФ, практика показывает, что коллизии между федеральными и региональными законами неизбежны. Это чаще всего происходит в сферах социальной защиты, административной ответственности, земельных отношений и охраны окружающей среды, где регионы пытаются расширить свои полномочия. Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ последовательно применяют принцип федерального приоритета, признавая региональные акты, противоречащие федеральному законодательству, неконституционными или недействующими.

2.2. Коллизии в отраслевом законодательстве: анализ судебной практики

1. Коллизии в гражданском и предпринимательском праве.

Значимой областью коллизионности является соотношение норм ГК РФ и специальных законов. В силу ч. 2 ст. 3 ГК РФ нормы гражданского права в иных законах должны соответствовать ГК РФ. Однако специальные законы (о банкротстве, об ООО, об АО) содержат нормы, не вполне согласующиеся с Общей частью ГК РФ¹¹.

Ряд исследователей указывает, что коллизии норм гражданского законодательства особенно остро проявляются при регулировании смежных общественных отношений, когда общие и специальные предписания формально направлены на один объект, но исходят из разных регулятивных целей.

В п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 Пленум указывает, что положения ГК РФ, а также законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права, подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закреплёнными в ст. 1 ГК РФ. Тем самым Пленум задаёт ориентацию на системное и ценностное (через принципы ст. 1 ГК РФ) толкование всего массива гражданско-правовых норм, включая специальные законы, а не на механическое применение лишь формул, то есть было ограничено автоматическое действие принципа *lex specialis* в тех случаях, когда специальный закон принимался без учёта общих гражданско-правовых норм¹².

Серьёзной коллизионной проблемой остаётся соотношение норм ГК РФ об оспаривании сделок (ст. 166-179) и специальных норм главы III.1 Закона о банкротстве. В Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 разъяснено, что при наличии оснований для оспаривания сделки как по ГК РФ,

¹¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – Ст. 3, ч. 2.

¹² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25. Указ. источник.

так и по Закону о банкротстве, применяются специальные нормы последнего. Тем не менее суды первой инстанции продолжают допускать ошибки в данной сфере¹³.

Поучительна история ст. 317.1 ГК РФ о законных процентах, введённой в 2015 году. Из-за неудачной редакции возникла коллизия со ст. 395 ГК РФ, потребовавшая законодательной корректировки в 2016 году. Данный пример демонстрирует механизм возникновения коллизии вследствие недостатков законодательной техники и её последующего правотворческого устранения.

2. Коллизии в трудовом законодательстве.

В Определении КС РФ от 27.06.2023 № 1576-О суд рассматривал коллизию между нормами ТК РФ об обязательном предварительном медицинском осмотре и положениями ведомственного приказа Министерства здравоохранения. Суд указал, что подзаконные нормативные акты не могут ограничивать права работников, гарантированные ТК РФ, и при расхождении с ним не подлежат применению¹⁴.

3. Коллизии в административном праве.

Наглядным примером служит коллизия между ТК РФ и локальными актами работодателя.

Например:

- ТК РФ (ст. 213, 220, 185) закрепляет обязанность работодателя направлять определённые категории работников на обязательные медосмотры и гарантии: сохранение места работы, среднего заработка, недопустимость ухудшения положения работника.

- Локальные положения работодателя или приказы, принятые «в развитие» закона, иногда устанавливают, например, неоплачиваемость времени медосмотра или дополнительные основания для отстранения, фактически ухудшая положение работника по сравнению с ТК РФ.

¹³ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25. Указ. источник.

¹⁴ Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2023 № 1576-О // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru.

Подобные коллизии разрешаются следующим образом:

- По ч. 5 ст. 5 ТК РФ при противоречии между ТК и иными актами (подзаконными, локальными) применяется кодекс; нормы, ухудшающие положение работника, не подлежат применению.

- В судебной практике суды признают такие локальные нормы неприменимыми и исходят из гарантий, закреплённых в ТК РФ (оплата времени медосмотра, недопустимость отстранения сверх предусмотренного кодексом).

4. Коллизии в налоговом праве.

С введением специального режима «налог на профессиональный доход» (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ) возникли коллизии с общими нормами НК РФ об обложении доходов физических лиц, потребовавшие многочисленных разъяснений ФНС. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ последовательно указывает, что при коллизии специальных норм НК РФ и конституционных принципов налогообложения приоритет имеют последние¹⁵.

Отраслевые коллизии особенно показательны тем, что они возникают не между случайными нормами, а внутри уже сложившихся правовых массивов, где одновременно действуют кодифицированные акты, специальные законы и многочисленные подзаконные предписания.

Это означает, что главная проблема состоит не в недостатке регулирования, а, напротив, в его фрагментарной избыточности, при которой новые специальные правила принимаются без должной проверки их согласованности с базовыми кодексами.

Судебная практика в таких условиях вынуждена выполнять компенсирующую функцию, фактически выстраивая иерархию норм там, где законодатель заранее не обеспечил её ясность.

В целом наибольшей коллизионностью обладают отрасли, в которых:

¹⁵ Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2018. — № 49. — Ст. 7494.

а) активно осуществляется специальное законодательное регулирование на фоне действия кодифицированного акта;

б) подзаконное нормотворчество значительно по объёму;

в) правоотношения затрагивают интересы широкого круга субъектов.

Таким образом, коллизии в различных отраслях права, таких как гражданское, трудовое, административное и налоговое, являются результатом несовершенства законодательства, недостатков правотворческой техники и активного специального регулирования. Особенно острыми остаются коллизии между общими нормами и специальными законами, что требует внимательного и системного подхода к их толкованию. Важно, что в таких случаях суды часто прибегают к разъяснениям и корректировкам, чтобы устранить противоречия, при этом законодатель должен учитывать гармоничное соотношение общих норм и специальных актов для предотвращения правовых конфликтов.

2.3. Коллизии норм национального и международного права

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью её правовой системы, причём международные договоры имеют приоритет над законами в случае коллизии¹⁶.

Конституционные поправки 2020 года существенно скорректировали данную модель: согласно обновлённой ч. 4 ст. 79 Конституции РФ, решения межгосударственных органов, принятые в истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению. Данная норма закрепила принцип конституционного приоритета над актами международных судебных органов, обозначив переход к дуалистической модели в части отношений с наднациональными юрисдикционными органами¹⁷.

¹⁶ Конституция Российской Федерации. — М., 2020. — Ст. 15, ч. 4.

¹⁷ Конституция Российской Федерации. — М., 2020. — Ст. 15, ч. 4.

В Постановлении от 14.07.2015 № 21-П КС РФ признал, что Россия в принципе обязана исполнять Постановления ЕСПЧ, но допускается исключение, если в конкретном деле толкование Конвенции ЕСПЧ приводит к противоречию с Конституцией РФ; в этом случае возможно отступление от исполнения как единственный способ сохранить верховенство Конституции.

То есть КС РФ выстроил конституционный механизм проверки исполнимости постановлений ЕСПЧ: предварительная оценка КС РФ на предмет соответствия Конституции, и только при установленном конфликте¹⁸.

Суд ЕАЭС последовательно исходит из приоритета союзного таможенного и торгового законодательства над национальными подзаконными актами, тогда как коллизии союзного права с федеральными законами решаются с учётом сферы переданных Союзу компетенций. Данный тип коллизий характеризуется особой сложностью: их разрешение требует привлечения механизмов не только национального, но и международного права.

Коллизии национального и международного права отличаются от внутригосударственных противоречий тем, что затрагивают не только выбор применимой нормы, но и вопрос о пределах государственного суверенитета в условиях участия России в международных и интеграционных правовых порядках.

Поэтому их разрешение носит не сугубо технический, а конституционно-политический характер, поскольку требует соотнесения международных обязательств с фундаментальными началами национального правового порядка.

Отсюда следует, что для данной группы коллизий особенно важно заранее определять пределы допустимого наднационального воздействия, а не оставлять решение вопроса исключительно на усмотрение суда в каждом отдельном случае.

¹⁸ Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 30. – Ст. 4658.

Таким образом, правовые коллизии между международными актами и национальным законодательством остаются важной проблемой в российской правовой системе. Разрешение таких коллизий требует комплексного подхода, включающего как национальное, так и международное право, что подтверждается практикой судебных органов, играющих роль квазизаконодателя в преодолении правовых противоречий.

Выводы по главе 2

Во второй главе показано, что правовые коллизии в российском законодательстве имеют не единичный, а системный характер и проявляются на уровне федеративных отношений, отраслевого регулирования и взаимодействия национального и международного права.

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что ключевую роль в преодолении коллизий фактически играют Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ, которые посредством толкования, проверки конституционности и выработки правовых позиций обеспечивают временную согласованность регулирования.

При этом судебное преодоление коллизий не устраняет их первопричины, поскольку основными источниками противоречий остаются дефекты законодательной техники, избыточное подзаконное нормотворчество, несогласованность федерального и регионального регулирования, а также несвоевременное обновление специальных норм.

Следовательно, сама структура выявленных коллизий свидетельствует о недостаточной профилактике противоречий на стадии правотворчества и подтверждает необходимость институциональных изменений в нормотворческом процессе.

ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРАВОВЫХ КОЛЛИЗИЙ

3.1. Проблемы правоприменительной практики в условиях коллизионности законодательства

Коллизионность законодательства влечёт за собой серьёзные практические последствия, затрагивающие интересы граждан, организаций и государства в целом. К этим последствиям, в частности, относятся следующие.

1. Нарушение принципа правовой определённости.

Нарушение принципа правовой определённости при коллизиях проявляется прежде всего в том, что участник правоотношения не может предсказать, какая норма и как будет применена.

Пример 1. Разные законы по одному вопросу.

В разных федеральных законах могут устанавливаться отличающиеся требования к одному и тому же объекту (например, в законе о госрегистрации юрлиц и в специальном законе о статусе иностранных организаций).

Судебная практика при этом расходится: одни суды исходят из общих норм, другие – из специальных, что создаёт ситуацию, когда исход дела зависит не от ясной нормы, а от усмотрения суда, т.е. фактически от «угадывания», какой закон суд посчитает приоритетным.

Пример 2. Коллизия федерального и регионального акта.

При противоречии между федеральным законом и законом субъекта РФ по одному вопросу (например, когда регион вводит дополнительные ограничения или требования) разные органы могут применять разные акты, пока коллизия явно не разрешена.

Это порождает ситуацию, когда гражданин или организация в одной и той же фактической ситуации сталкивается с различным правоприменением

(например, в одном регионе требование признают законным, в другом — нет), что прямо подрывает предсказуемость и стабильность регулирования.

Например, п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 31.10.1995 № 8, где разъяснено, что при противоречии закона субъекта РФ федеральному закону, принятому по вопросам ведения РФ или совместного ведения, суд обязан исходить из федерального закона. Пленум прямо указывает, что в такой ситуации суд не применяет региональный акт, что служит способом устранения правовой неопределённости, вызванной коллизией между двумя уровнями законодательства.

2. Отсутствие единообразия судебной практики

Примером отсутствия единообразия судебной практики можно считать ситуацию, когда разные суды по сходным делам по-разному толкуют одну и ту же норму о подсудности или подведомственности спора (между судами общей юрисдикции и арбитражными судами).

Так, в спорах, связанных с оспариванием сделок и корпоративных решений, одни суды относили их к подведомственности арбитражных судов как экономические споры, другие — к судам общей юрисдикции, исходя из статуса истца (гражданин, наследник, участник общества и т.п.). В результате идентичные по фактическим обстоятельствам дела рассматривались разными судебными системами, применялись различные процессуальные режимы и срок обжалования, что порождало правовую неопределённость и зависимость исхода дела от случайного выбора истцом «правильного» суда.

3. Злоупотребление коллизиями

Наличие конкурирующих норм создаёт возможности для манипулирования правовыми механизмами. Недобросовестный участник выбирает ту норму, которая для него выгодна. В публичном праве коллизии открывают почву для коррупции: должностное лицо может избирательно применять ту из конкурирующих норм, которая служит его интересам. Так, в официальных методиках антикоррупционной экспертизы нормативные коллизии квалифицируются в качестве коррупциогенного фактора, поскольку

предоставляют правоприменителю возможность произвольного выбора применимой нормы, что объективно способствует злоупотреблению полномочиями и селективному предоставлению прав и льгот.

4. Нестабильность имущественного оборота

Правовая неопределённость, вызванная коллизиями, формирует непонятные участникам гражданского оборота правила игры.

Пример: ситуация с противоречивым регулированием отдельных видов договоров (например, договора на оказание туристских услуг) между ГК РФ и специальным законом.

Так, Федеральный закон «Об основах туристской деятельности» квалифицирует договор на туристские услуги как разновидность розничной купли-продажи, что вступает в противоречие с подходом ГК РФ к договору оказания услуг. В результате суды по сходным спорам по-разному определяют правовую природу договора (как куплю-продажу или как возмездное оказание услуг), применяют разные блоки норм ГК РФ, по-разному решают вопросы ответственности и распределения рисков. Для участников гражданского оборота это означает невозможность заранее предсказать правовые последствия заключаемых договоров и, как следствие, снижение устойчивости и привлекательности соответствующего сегмента рынка.

5. Уязвимость граждан

Рядовой гражданин находится в принципиально неравном положении по сравнению с организациями, располагающими квалифицированными юристами для навигации в коллизионном поле, что нарушает конституционный принцип равенства всех перед законом и судом.

Выявленные последствия коллизионности законодательства позволяют утверждать, что проблема правовых коллизий выходит за рамки узкотехнической юридической ошибки и напрямую затрагивает качество правосудия, инвестиционную предсказуемость и уровень доверия к правовой системе.

Чем чаще суд вынужден восполнять согласованность законодательства толкованием, тем заметнее смещается центр тяжести с законодателя на правоприменителя, что само по себе является признаком институциональной слабости нормотворческого процесса.

Следовательно, снижение коллизийности должно рассматриваться как самостоятельная задача правовой политики, а не как побочный эффект судебной практики.

Таким образом, коллизийность законодательства приводит к серьёзным практическим последствиям, которые затрудняют правоприменение и негативно сказываются на правовой стабильности.

3.2. Предложения по совершенствованию нормотворческой деятельности

Ю.А. Тихомиров связывает предупреждение коллизий прежде всего с качеством нормотворчества, согласованностью правовых актов и своевременной систематизацией законодательства¹⁹. Мы считаем целесообразными следующие предложения по совершенствованию нормотворческой деятельности в целях устранения коллизий:

1. Обязательная антиколлизийная экспертиза законопроектов

Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1318 предусматривает правовую экспертизу проектов нормативных актов, однако на практике она нередко носит формальный характер. Предлагается закрепить обязательную специальную антиколлизийную экспертизу для всех законопроектов, вносящих изменения в действующие федеральные законы; ввести требование о представлении «карты коллизий» с перечнем выявленных противоречий и указанием способов их разрешения; создать независимый

¹⁹ Тихомиров Ю.А. Коллизийное право: учебное и научно-практическое пособие. — 2-е изд., доп. — М.: Юринформцентр, 2022. — С. 123-145.

орган антиколлизийной экспертизы при Государственной Думе с участием учёных²⁰.

2. Принятие Федерального закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации»

Принципы *lex superior*, *lex specialis* и *lex posterior* широко признаны в правовой доктрине, однако не закреплены в российском законодательстве в виде общих норм. Данный закон позволил бы кодифицировать требования к нормотворчеству, закрепить коллизийные принципы и иерархию их применения, установить обязательную ссылку на отменяемые нормы при принятии новых актов²¹.

3. Совершенствование планирования законодательной деятельности

Разработка единого трёхлетнего плана законодательной деятельности с обязательным согласованием между ветвями и уровнями власти; введение открытого реестра готовящихся законодательных изменений; установление требования о проведении «антиколлизийных совещаний» при подготовке законопроектов, затрагивающих смежные сферы регулирования²².

4. Ограничение подзаконного нормотворчества

Принцип «один принимается - один отменяется» для нормативных актов ниже уровня федерального закона означал бы обязательную отмену устаревшего акта, регулирующего те же отношения, при принятии нового подзаконного акта²³.

5. Автоматизированный мониторинг коллизий

Технологии обработки текстов и искусственного интеллекта открывают возможности для автоматизированного мониторинга законодательства. Предлагается создать государственную информационно-аналитическую систему, интегрированную с официальным порталом правовой информации, с

²⁰ Власенко Н.А. Указ. соч. – С. 234-256.

²¹ Там же. – С. 267-289.

²² Тихомиров Ю.А. Указ. соч. – С. 178-192.

²³ Козырин А.Н. Финансовое право и управление публичными финансами в зарубежных странах. — М.: ЦППИ, 2023. — С. 234-245.

функцией выявления потенциальных коллизий при регистрации новых актов²⁴.

Предлагаемые меры носят комплексный характер и при их грамотном применении способны значительно снизить процент коллизионных противоречий в российском праве.

3.3. Механизмы систематизации законодательства как инструмент устранения коллизий

В теории права систематизация рассматривается не как вспомогательная техника оформления законодательства, а как один из базовых способов поддержания его внутренней согласованности и преодоления противоречий. Большой вклад в изучение данного вопроса внесли М.А.Егорова, Н.А. Власенко и другие исследователи.

В качестве механизмов систематизации предлагаются следующие:

1. Инкорпорация – создание официальных сборников нормативных актов с пометками о коллизиях, чтобы выявить противоречия без изменений в законах.

2. Консолидация – объединение множества похожих законов, для того, чтобы устранить противоречия. Например, можно объединить законы о некоммерческих организациях, которые сейчас разбросаны по 20 отдельным законам.

3. Кодификация – принятие новых системных актов. Это поможет устранить старые противоречия, вместо того чтобы постоянно вносить изменения в устаревшие законы. На практике показательным является работа по принятию нового Кодекса об административных правонарушениях, которая ведется с 2019 года. Исследователи утверждают, что принятие нового кодекса позволило бы устранить противоречия, накопившиеся в КоАП РФ

²⁴ Егорова М.А. Проблемы теории коллизионного права. Указ. соч. – С. 567-589.

2001 года за более чем двадцать лет его применения. Вместо этого, в настоящее время существующий КоАП непрерывно изменяется и дополняется посредством многочисленных поправок, а не заменяется полностью новым кодексом. Проект же нового КоАП так и не стал законодательной инициативой, то есть не внесен в ГД РФ.

4. Усиление конституционного контроля – дать возможность Уполномоченному по правам человека в РФ обращаться в Конституционный Суд по законам субъектов РФ и рассмотреть возможность контроля со стороны судов, если они сталкиваются с коллизиями.

5. Мониторинг правоприменения — создать обязательный мониторинг коллизий, как это сделано с антикоррупционным мониторингом, с ежегодными отчётами.

6. Повышение качества судебного толкования — обязать Верховный Суд РФ проводить тематические обзоры по коллизиям дважды в год, чтобы создать единообразную судебную практику.

7. Научно-консультативный совет — создание совета при Министерстве юстиции, который будет анализировать коллизии в законодательстве, разрабатывать рекомендации и предложения для их устранения.

Реализация предложенного комплекса мер потребует координации усилий органов государственной власти. Вместе с тем издержки коллизионности (правовая нестабильность, снижение инвестиционного климата, нарушение принципа равенства) существенно превышают затраты на проведение систематической антиколлизионной работы.

Выводы по главе 3

Третья глава позволяет сделать вывод, что эффективное снижение коллизии законодательства возможно только при сочетании правотворческих, организационных и информационно-аналитических мер.

Обосновано, что приоритет должен быть отдан не последующему судебному устранению противоречий, а их предварительному предупреждению через антиколлизийную экспертизу, систематизацию законодательства, ограничение избыточного подзаконного регулирования и повышение качества юридической техники.

Предлагаемые меры имеют практическую ценность лишь при условии их системного внедрения, поскольку единичные изменения не способны устранить воспроизводящуюся коллизийность в различных отраслях права.

Тем самым совершенствование механизмов преодоления правовых коллизий должно рассматриваться как элемент общей политики повышения качества законодательства, правовой определённости и единообразия судебной практики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы.

Во-первых, правовые коллизии представляют собой противоречие или расхождение между действующими нормами права, регулирующими одно и то же, либо взаимосвязанные общественные отношения. Это приводит к правовой неопределённости, которая, в свою очередь, требует применения специальных методов и принципов для разрешения коллизий. Коллизии выступают неотъемлемой частью любой правовой системы, особенно в условиях динамично развивающегося законодательства. Однако их интенсивность и последствия во многом зависят от качества нормотворческой работы, координации действий законодательных и правоприменительных органов, а также от тех механизмов, которые используются для устранения этих противоречий.

Во-вторых, правовые коллизии возникают как под воздействием объективных причин, так и в силу субъективных факторов. Объективные причины, такие как динамичное изменение общественных отношений, многоуровневая структура правовой системы (различие между федеральными и региональными актами и др.), а также пересечение международных и национальных правовых норм, создают условия для формирования коллизий. Субъективные причины связаны с недостатками юридической техники, нечеткостью формулировок, несогласованностью нормотворческой деятельности между различными органами государственной власти, а также с политическим вмешательством. В частности, принятие норм без должного учета уже действующих актов часто приводит к возникновению конкурирующих и противоречащих норм.

В-третьих, для эффективного разрешения правовых коллизий необходимо понимать их классификацию и особенности. Наиболее практично

значимой является классификация, предложенная Н.А. Власенко, включающая три вида коллизий: иерархические, темпоральные и содержательные. Каждая из этих коллизий требует применения соответствующего принципа разрешения – принципа иерархии, новизны или специальности. Это позволяет системно подходить к разрешению правовых противоречий и выработать оптимальные методы их устранения.

В-четвёртых, единственным способом окончательного устранения коллизий является правотворческий метод. Судебное толкование и конституционный контроль могут лишь преодолеть коллизию в рамках конкретных правовых ситуаций, но они не могут устранить саму проблему коллизионности на уровне всего законодательства. Правотворческий подход предполагает принятие новых актов, которые решают возникшую коллизию и обеспечивают правовую определённость. Проблема коллизий должна решаться на стадии нормотворчества, а не только в процессе применения права судами и другими органами.

В-пятых, анализ судебной практики за 2018–2024 годы показывает, что правовые коллизии в российской правовой системе носят системный характер. Судебные органы, включая Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ и арбитражные суды, продолжают играть важную роль в разрешении правовых коллизий, что свидетельствует о том, что существующая система нормотворчества не в полной мере решает эту проблему. Судебные органы в значительной степени выполняют роль квазизаконодателя, преодолевая законодательные противоречия, которые не были устранены на этапе нормотворчества. Это указывает на наличие структурных недостатков в правотворческом процессе, которые требуют комплексных реформ и улучшений.

В-шестых, предложенный комплекс мер, направленных на снижение коллизионности, включает в себя антиколлизионную экспертизу законопроектов, принятие Федерального закона «О нормативных правовых актах», а также консолидацию и кодификацию законодательства. Эти меры

позволяют не только снизить количество коллизий, но и повысить прозрачность и согласованность законодательства. Также важными являются меры, направленные на мониторинг коллизионности, повышение качества судебного толкования и создание независимых экспертных советов, которые будут способствовать устранению правовых противоречий на более ранних стадиях. Применение этих мер не только улучшит правовую систему в целом, но и повысит доверие граждан и организаций к российскому праву.

В-седьмых, правовые коллизии не следует рассматривать только как техническую проблему законодательства. Они являются показателем наличия глубоких структурных недостатков в правовой системе. Коллизии свидетельствуют о необходимости совершенствования нормотворческой деятельности, повышения её координированности и согласованности.

Таким образом, уменьшение правовых коллизий является ключевым фактором для повышения качества правовой системы Российской Федерации, обеспечения правовой определённости и защиты прав граждан. Это также является необходимым условием для поддержания стабильности в экономике и социальном развитии страны. Реализация предложенных в работе мероприятий, если она будет осуществляться на системной основе, может существенно снизить количество правовых конфликтов и повысить эффективность правоприменения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. – М., 2020.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1 (ч. I). — Ст. 1.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824.
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1 (ч. I). — Ст. 3.
6. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 43. — Ст. 4190.
7. Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"» // Собрание законодательства РФ. — 2018. — № 49. — Ст. 7494.
8. Федеральный закон от 14.07.2015 № 21-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» // Собрание законодательства РФ. — 2015. — № 30. — Ст. 4658.
9. Федеральный закон от 09.07.2020 № 34-ФЗ — Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru.
10. Федеральный закон от 27.06.2023 № 1576-О — Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru.

Акты судебного толкования

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 13-П // Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 30. — Ст. 3101.
12. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2020 № 34-П // Собрание законодательства РФ. — 2020. — № 29. — Ст. 4630.
13. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П // Собрание законодательства РФ. — 2015. — № 30. — Ст. 4658.
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2015. — № 8.
15. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"» // Вестник ВАС РФ. — 2011. — № 3.
16. Обзор Верховного Суда РФ от 21.04.2020 № 2 по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению COVID-19 // Официальный сайт ВС РФ. — 2020. — № 7.

Научная и учебная литература

17. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юридическая литература, 2019. — 480 с.
18. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право: учебное и научно-практическое пособие. — 2-е изд., доп. — М.: Юринформцентр, 2022. — 395 с.
19. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. — 2-е изд., доп. — М.: Норма, 2010. — 672 с.
20. Лисюткин А.Б. Юридическая конфликтология: учебник. — М.: Проспект, 2021. — 256 с.

21. Баглай М.В., Габричидзе Б.Н., Туманов В.А. Конституционное право Российской Федерации: учебник. — 2-е изд. — М.: Норма-Инфра-М, 2020. — 895 с.
22. Козырин А.Н. Финансовое право и управление публичными финансами в зарубежных странах. — М.: ЦППИ, 2023. — 344 с.
23. Козырин А.Н. Коллизии в бюджетном праве // Реформы и право. — 2022. — № 4. — С. 12–19.
24. Егорова М.А. Проблемы теории коллизионного права. — М.: Проспект, 2020. — 760 с.
25. Егорова М.А. Коллизии норм гражданского законодательства // Вестник экономического правосудия РФ. — 2023. — № 3. — С. 44–58.
26. Малько А.В. Теория государства и права. — 14-е изд. — М.: КноРус, 2023. — 768 с.
27. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права: курс лекций. — М.: Юрайт, 2021. — 410 с.
28. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник. — М.: Проспект, 2020. — 560 с.
29. Перевалов В.Д., Карабанов А.Л. Теория государства и права: учебник. — М.: Юрайт, 2019. — 320 с.
30. Комягин Д.Л., Гриценко В.В., Субботин М.М. Бюджетное право: учебник. — М.: Издательский дом ВШЭ, 2022. — 516 с.
31. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник. — М.: Юрайт, 2021. — 768 с.
32. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. — М.: Юрайт, 2019. — 220 с.